

1520171-21.2020.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1520171-21.2020.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520171-21.2020.8.26.0577 2020/000841

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

EMERSON APARECIDO DE MACEDO e MIRIAM MOREIRA (autos desmembrados à fl. 131), qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, em datas não bem determinadas, sabendo-se que entre os dias 02 e 26 de agosto de 2020, na residência situada na Avenida Odila dos Santos Pereira, nº 105, Jardim Nova República, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo previamente ajustados e nutrimo identidade de desígnios, cada um deles fazendo sua a ação do outro,

adquiriam e receberam, em proveito próprio, o aparelho de telefone celular, da marca LG, IMEI 357.724.078.778.119, a ser avaliado, assim como bijuterias diversas, consistentes em 08 anéis, uma pulseira, três correntes com pingentes, uma par de brincos, sete pingentes e três broches, avaliados em cerca de R\$ 100,00, de propriedade de Márcia Regina Silva, cientes de que se tratava de produto de crime.

Oferecida proposta de não acordo de não persecução penal à MIRIAM, tendo a averiguada aceitado o acordo nos termos sugeridos (fls. 116/118), o qual foi homologado sendo os autos desmembrados (fl. 131).

Recebida a denúncia em 21.03.2022 (fl. 131), o réu foi citado pessoalmente (fl. 159), apresentando defesa (fl. 163).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 164/165), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em mídia digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, ouvido perante a autoridade policial, disse fazer parte do PCC, e que os membros da organização lhe pediram para permanecer com um indivíduo em sua residência até segunda ordem, não sabendo o motivo, pedido que não podia negar em razão da hierarquia, ressaltando que o indivíduo não foi agredido ou ameaçado, sendo tratado como hóspede. Mora na residência, mas sua esposa, MIRIAM, reside em outro local com os filhos. Algumas pessoas foram retirar o indivíduo da sua casa, sendo que, assim que saíram, a PM apareceu. Quanto às joias encontradas em sua residência, esclarece que são apenas bijuterias e não são produto de crime (fl. 70).

Em juízo, negou a prática do crime, dizendo que as bijuterias eram de propriedade de sua ex-esposa Miriam. O aparelho de telefone celular, por sua vez, era utilizado também por ela (arquivo digital).

A vítima MÁRCIA REGINA SILVA, ouvida em juízo, afirmou que os bens ventilados são de sua propriedade e foram furtados, sendo apreendidos pela polícia posteriormente (arquivo digital).

O policial militar PAULO HENRIQUE MÁXIMO, ouvido em juízo, asseverou que os bens em questão foram apreendidos na residência em questão, onde o réu morava com sua esposa MIRIAM (arquivo digital).

As palavras do policial militar e da vítima do furto, aliadas à apreensão do celular e das bijuterias no interior da residência do réu, comprovam, à saciedade, que o acusado recebeu, em proveito próprio e de sua então esposa, também imputada MIRIAM, objetos de evidente origem criminosa.

Não bastasse, MIRIAM, ouvida na fase policial, afirmou que parte das bijuterias lhe foram dadas de presente pelo acusado, tendo comprado o restante (fls. 68/69).

Em casos análogos assim tem se decidido:

"Receptação - Recebimento de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida (...)"

(Relator(a): Marcelo Gordo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)

Estando comprovado, à saciedade, que o réu recebeu os bens ventilados tendo plena ciência de que eram produto de crime, sua condenação nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, à falta de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, é medida impositiva.

Resta fixar as penas.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. Os processos nº 1501108-84.2020, desta Vara Criminal, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 19.09.2022 e para Defesa em 16.09.2022 (fls. 208/209), e 1502065-22.2019, desta Vara Criminal, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 21.06.2021, e para a Defesa em 11.08.2021 (fls. 209/210), nº 1520169-51.2020, da 5ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 19.09.2022 e para a Defesa em 16.09.2022 (fls. 210 e 230), são utilizadas, logo, nesta etapa, e as condenações referentes aos processos nº 0738220-37.2006, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 05.11.2007 e para a Defesa em 19.11.2007 (fl.207), nº 0017356-04.2015, da 5ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 29.08.2016 e para Defesa em 26.10.2016 (fls. 206/207), nº 0054576-07.2013, da 1ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 30.01.2017 e para a Defesa em 08.06.2017 (fl. 207), posteriormente na consideração da reincidência, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento".

(RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Em relação aos processos 1501108-84.2020, 1502065-22.2019, e 1520169-51.2020, ainda que não configurem reincidência, pelo fato do trânsito haver ocorrido posteriormente à data do presente crime, possível sua consideração como maus antecedentes.

Nessa direção, a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.

1. Restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise.

2. Nos termos da jurisprudência firmada no STJ, a exigência de que o trânsito em julgado da condenação antecedente preceda a prática do delito atual se aplica apenas para a caracterização da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

3. Na espécie, a certidão de antecedentes do recorrido registra, conforme assinala o acórdão da origem, diversas condenações definitivas por fatos anteriores ao crime examinado neste feito, o que permite a valoração negativa de seus antecedentes.

4. Recurso especial a que se dá provimento a fim de atestar os maus antecedentes do

recorrido, redimensionando a sua pena".

(REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJE 09/10/2014)."

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie. As circunstâncias e consequências também foram comuns.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) também não é o comum, motivo por que fixo as penas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, e art. 60 do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do réu.

Ante a reincidência, majoro as penas para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Registro, por oportuno, que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada.

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Essas penas, à falta de causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente fixadas.

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado (art. 33, parágrafo 2º, 'a' e parágrafo 3º do Código Penal).

A reincidência do réu em crime doloso obsta a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal), e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, não sendo, ademais socialmente recomendável in casu, registrando-se tratar-se de acusado multirreincidente.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar EMERSON APARECIDO DE MACEDO, qualificado nos autos, como incurso nas reprimendas do art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão (regime inicial fechado), além de 12 (doze) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, e não havendo novas circunstâncias a determinar sua prisão, não sendo suficiente a sentença condenatória recorrível, poderá apelar em liberdade.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 01 de dezembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA